

ESCRITOS DE CONCLUSIONES · 09/06/1998

Demanda (emplazamiento)

TIPO	ÓRGANO JURISDICCIONAL	FECHA
Escritos / acto procesal	Tribunal de Gran Instancia (TGI) de Grasse (juez de ejecución)	09/06/1998
PARTES		
Bernard Collorafi c. McDonald's France		

FICHA DE SÍNTESIS

Demanda (emplazamiento) ante el juez de ejecución — TGI de Grasse · 9 de junio de 1998

Resumen: demanda presentada a instancia de las sociedades SEBOL, B et O y Les Pins y de Bernard Collorafi, contra McDonald's France, ante el juez de ejecución del Tribunal de Gran Instancia de Grasse, para la audiencia del martes 9 de junio de 1998. Abogados: Maître Jean-Paul Clément (colegio de abogados de París) y Maître Martine Bosc (colegio de abogados de Grasse).

Lo esencial

El documento recuerda la sentencia del Tribunal de Comercio de París de 18 de mayo de 1998, que desestimó las pretensiones del Sr. Collorafi y de las sociedades, declaró la resolución de los contratos de arrendamiento de negocio, ordenó el desalojo de los restaurantes de Antibes y de Juan-les-Pins bajo multa coercitiva y dictó condenas solidarias al pago de cánones. Los demandantes solicitan al juez que declare que dicha sentencia no está dotada de ejecución provisional y que los requerimientos notificados el 27 de mayo de 1998 son nulos, por no indicar el representante legal de McDonald's ni contener las menciones exigidas por el artículo 194 del decreto de 31 de julio de 1992. Con carácter subsidiario, solicitan un plazo de gracia de tres meses y 10.000 F en virtud del artículo 700 del NCP.

Alcance

Este documento marca la impugnación, por parte del franquiciado, de las medidas de ejecución iniciadas por McDonald's tras la sentencia del Tribunal de Comercio, a la espera de la apelación.

Ficha elaborada automáticamente a partir de la transcripción del documento.

Fuente: bernardcollorafi.org/es/documentos/demanda-juez-ejecucion-tgi-grasse-collorafi-1998/ — Expediente documental del proceso Bernard Collorafi c. McDonald's France (Antibes, 1987–2002). El escaneo original es el que da fe.